

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 1] ◎ 어휘

1. 야기(惹起): 일이나 사건 따위를 일으킴.

유의어: 초래(招來), 유발(誘發)

예문: 무분별한 개발이 심각한 환경 문제를 야기했다.

2. 필연적(必然的): 사물의 관련이나 일의 결과가 반드시 그렇게 될 수밖에 없는. 또는 그런 것.

유의어: 불가피(不可避)한

반의어: 우연적(偶然的)

예문: 급격한 산업화는 필연적으로 환경 오염을 수반한다.

3. 결여(缺如): 있어야 할 것이 빠지거나 모자람.

유의어: 결핍(缺乏), 부재(不在)

반의어: 구비(具備)

예문: 기본적인 안전 장치의 결여가 사고의 원인이 되었다.

4. 당해(當該): 바로 그에 해당하는.

유의어: 해당(該當)

예문: 당해 사건의 관계자는 조사에 성실히 임해야 한다.

5. 소거법(消去法): 여럿 가운데에서 부적당한 것을 하나씩 지워 나가는 방법.

유의어: 제거법(除去法)

예문: 범인을 찾기 위해 소거법으로 용의자를 하나씩 줄여 나갔다.

6. 통찰(洞察): 예리한 관찰력으로 사물을 꿰뚫어 봄.

유의어: 간파(看破), 혜안(慧眼)

예문: 뛰어난 통찰을 바탕으로 시장의 변화를 미리 예측했다.

7. 피력(披瀝): 생각하는 바를 숨김없이 말함.

유의어: 개진(開陳), 역설(力說)

예문: 회의에서 자신의 의견을 거침없이 피력했다.

8. 사상(思想): 어떤 사물에 대하여 가지고 있는 구체적인 사고나 생각.

유의어: 관념(觀念), 이념(理念)

예문: 자유와 평등이라는 사상은 근대 민주주의의 기초가 되었다.

9. 택일적(擇一的): 둘 이상의 것 가운데에서 하나를 골라잡는. 또는 그런 것.

유의어: 선택적(選擇的)

예문: 두 가지 방안 중 택일적으로 하나를 정해야 했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

10. 시금석(試金石): 사물의 가치나 진위를 시험하는 기준이 되는 사물을 비유적으로 이르는 말.

예문: 이번 위기는 그의 리더십을 가늠하는 시금석이 되었다.

11. 포섭(包攝): 어떤 사물을 일정한 범위 안에 끌어넣음.

유의어: 포괄(包括), 귀속(歸屬)

반의어: 배제(排除)

예문: 새로운 사례를 기존 법률 조항에 포섭하기 어려운 경우가 있다.

12. 비가역적(非可逆的): 한 번 변하면 다시 원래의 상태로 되돌아가지 않는. 또는 그런 것.

유의어: 불가역적(不可逆的)

반의어: 가역적(可逆的)

예문: 환경 오염으로 인한 생태계 파괴는 비가역적인 결과를 초래할 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

◆ (가) 지문 분석

원본 지문 (가)	문장 독해 (빈칸)
(가) 1) 인과 관계에 관한 ㉠조건설에 의하면 어떤 범죄적 행위는 그것이 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때, 그 결과에 대한 원인이 된다. 조건설은 이와 같이 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 등가설이라고도 불리는데, 이러한 조건들 중에 어느 하나라도 결여된다면 문제의 결과는 발생하지 않게 된다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 범죄적 행위가 특정한 _____를 _____로 _____하는 _____에 포함된 _____일 때 → 그 결과에 대한 _____이 됨. • 2 _____의 개념 : 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 _____들을 모두 _____ 결과 발생의 _____으로 취급함. - 3 -(부연) 조건들 중 어느 하나라도 _____된다면 → 문제의 결과는 _____. 중심 내용 _____
(가) 2) 조건설에서는 이른바 조건 관계의 발견을 위해 '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하고 있다. 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다. 이러한 ㉡반사실적 사고 실험의 절차는 일종의 가설적 소거법을 따르는 것이라 할 수 있다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 조건설이 _____을 위해 사용하는 공식. → '_____이 없었다고 가정할 경우 _____이 발생했을 것인가?'를 묻는 공식. • 2 _____판단 기준 : _____를 _____하고 생각했을 때 → _____가 _____것으로 판단되면 조건 관계 성립. • 3 _____의 절차 : 일종의 _____을 따름. 중심 내용 _____
(가) 3) 조건 공식은 조건들의 총합에서 어느 한 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다는 조건설의 통찰을 반영한 인과 관계의 '발견 공식(heuristic)'으로 여겨져 왔다. 그리고 여기서 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상(思想)이 피력되고 있음을 알 수 있다. '선행 사실(a)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는 명제는 '선행 사실(a)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.'라는 명제와 다르다. 전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만, 후자는 충분조건으로 보기 때문이다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 위상 : 조건설의 _____을 반영한 인과 관계의 '_____ (heuristic)'으로 여겨짐. • 2 조건 공식에 담긴 _____ : 사건의 _____ = 그 _____. • 3 두 명제의 차이 -(대비) - 4 '선행 사실(a)이 없었다면 후행 사실(β)도 _____ 것이다.' → 선행 사실을 _____으로 봄.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 (가)	문장 독해 (빈칸)
	-5 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 ____.' → 선행 사실을 ____으로 봄. 중심 내용 _____
(가) 4) 한편 형법학에서는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우를 택일적 인과 관계의 사례라 부르는데, 만약 이러한 사례에 조건 공식을 적용해 보면, 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음을 알 수 있다. 그 결과 택일적 인과 관계의 사례에 관해서는 결과가 분명 발생했음에도 불구하고 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 된다. 따라서 인과 관계의 발견 공식으로서 조건 공식의 타당성에는 의문이 제기될 수밖에 없다. 결국 택일적 인과 관계의 문제는 조건설의 통찰이 인과 판단에 관한 오류를 포함하고 있다는 점을 보여 주는 시금석(試金石)이 되었다.	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념(형법학) : 단독으로도 _____를 발생시킬 수 있는 _____ 범죄적 행위가 _____하여 결과를 발생시킨 경우. •2 택일적 인과 관계에 _____을 적용한 결과 -(문제 제기) -3 복수의 독립한 행위 중 _____에 대해서도 _____가 성립하지 않음. -4 결과는 분명 _____했음에도 그에 기여한 행위들은 _____보게 됨. -(모순) •5 결론 : _____의 _____에 의문 제기 → 택일적 인과 관계 = 조건설의 _____를 보여 주는 _____. 중심 내용 _____

◆ (나) 지문 분석

원본 지문 (나)	문장 독해 (빈칸)
(나) 1) 조건 공식 그 자체는 결과의 '야기'라는 문제를 정면으로 다룬 적이 없다. 그러나 인과의 개념은 조건설에서 말하듯 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라, 결국 이 '야기'를 말하는 것이라 할 수 있다. 이 점에 초점을 맞춰 생각해 보면 '행위가 시간적으로 뒤따르는 외부 세계의 변화들과 연결되고 또한 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우' 비로소 그 행위를 결과에 대한 원인으로 보게 되는 것임을 알 수 있다. 즉 인과의 판단은 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술에 그치는 것이 아니라, 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존하여 그와 유사한 사건들에 대해서도 그 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측을 가능케 하는 것이어야 한다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 한계 : 결과의 '____'라는 문제를 _____다룬 적이 없음. •2 _____ : 행위와 결과의 단순한 _____이 아니라 → 결국 '____'를 말하는 것. •3 _____으로 인정되는 조건 : 행위가 시간적으로 뒤따르는 _____들과 연결되고, 그것들이 서로 _____으로 결합되어 _____되는 경우. •4 _____의 성격 : 단순히 개별적 사건들 사이의 _____에 관한 일회적 기술 × → _____에 의존하여 유사 사건들에 대해서도 _____: _____을 가능케 하는 것이어야 함. 중심 내용 _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 (나)	문장 독해 (빈칸)
(나) 2) 이와 같은 통찰을 합법칙적 조건 공식이라는 이름의 새 공식으로 정립하여 제시하는, 이른바 ㉠합법칙적 조건 설이 등장하게 되었는데, 이에 따르면 어떤 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭(包攝)될 가능성이 있는지를 확인함으로써 인과 관계를 판단해야 한다. 그리고 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인될 수 있다. 간략히 말하자면, (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술과, (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적 인 사건의 발생에 대한 진술로부터, (iii) 전건 긍정식(modus ponens)을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출해 봐야 하는 것이다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 등장 : 위의 통찰을 '_____’이라는 새 공식으로 정립한 이론. • 2 _____의 인과 관계 판단 방법 : 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 _____에 _____될 가능성이 있는지를 확인. • 3 _____ 확인 방법 : _____을 근거로 행위로부터 _____에 이르는 _____을 구성해 봄. • 4 포섭 절차의 3단계 -(부연) -5 (i) 일련의 _____들 및 그 _____의 요소로 구성된 _____들의 기술. -6 (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 _____의 발생에 대한 진술. -7 (iii) _____을 통해 _____에 해당하는 사건의 발생에 대한 _____을 도출. 중심 내용 _____
(나) 3) 요컨대 합법칙적 조건설이란, 조건 공식에 의해서는 인과 관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 그것을 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론이라 할 수 있다. 그러나 뒤집어 생각해 보면 합법칙적 조건설에 의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과 관계의 판단이 불가능하다는 것을 알 수 있다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 성격 : _____으로는 인과 관계 자체가 확인되지 않는다는 전제 → 그것을 _____한 것이 아니라 _____하고 _____을 모색한 끝에 도출된 이론. -2 -(함의) ∴ 합법칙적 조건설은 조건 공식으로 발견되는 _____를 _____로 _____. • 3 _____의 한계 -(부연) -4 _____ 자체가 _____ 상태에서는 인과 관계 _____. 중심 내용 _____
(나) 4) 다만, 조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과 관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우라 할 수 있다. 가령 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건 위에 그것이 견딜 수 있는 최대 무게를 훨씬 초과하는 하중을 각각 그	4) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____ 사례의 특징 : _____의 존재 자체에는 _____ 상태 → 구체적 상황과 관련하여 _____이 인정되는 경우.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 (나)	문장 독해 (빈칸)
리고 동시에 가한 사례에서 A, B 두 사람의 행위에 대해 생각해 보면, 일반적 법칙의 측면에서는 아무런 의문이 없을 것이다. 따라서 합법칙적 조건설에 의하면 이 사례에서 A의 행위나 B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정할 수 있게 된다.	•2 예시 : A·B 사례 -(예시) -3 A와 B가 _____으로 X의 물건에 _____를 초과하는 _____을 각각 동시에 가함. -4 일반적 법칙의 측면에서 _____. •5 _____의 결론 : A의 행위·B의 행위가 _____ X의 물건의 _____이라는 결과의 _____이라는 것을 _____ 가능. -6 -(함의) ∴ 합법칙적 조건설 또한 복수의 행위를 _____하게 취급함. 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

(가)에 따르면 _____은 어떤 범죄적 행위가 특정 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 _____ 중 하나의 조건일 때 그 결과의 _____이 된다고 보며, 조건들을 모두 동등하게 취급하므로 _____이라고도 불린다. 조건설은 조건 관계의 발견을 위해 _____ — 즉 ‘_____이 없었다면 _____도 없었을 것인가?’를 묻는 _____(가설적 소거법)을 활용하며, 여기에는 사건의 원인을 그 _____으로 보는 사상이 담겨 있다. 그러나 형법학에서 _____의 사례 — 복수의 독립한 행위가 함께 작용해 결과를 낳는 경우 — 에 조건 공식을 적용하면, 어떤 행위에 대해서도 _____가 성립하지 않아 결과의 원인이 _____보게 되는 모순이 발생하며, 이는 조건 공식의 _____에 대한 의문을 제기하는 _____이 되었다.

(나)는 조건 공식이 결과의 ‘_____’ 문제를 정면으로 다루지 못한다고 지적하며, 인과의 참된 개념은 행위와 외부 세계의 변화들이 _____으로 결합해 결과에 이르는 것이어야 하고, 인과 판단은 _____에 의존해 설명·예측을 가능케 해야 한다고 본다. 이러한 통찰을 바탕으로 등장한 _____은 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 _____에 _____될 가능성을 확인함으로써 인과 관계를 판단하며, 이는 일반적 법칙의 기술, 구체적 사건의 진술, _____을 통한 결론 도출의 3단계 절차로 구성된다(여기서 전건 긍정식의 전제에 등장하는 원인 사건은 결과 사건에 대한 _____에 해당한다). 합법칙적 조건설은 조건 공식을 수정한 것이 아니라 아예 _____하고 모색한 _____이며, 조건 공식으로 발견되는 조건 관계를 인과 관계로 _____한다는 점에서 조건설과 구별된다. 다만, 태일적 인과 관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재에 의문이 없는 상태에서 복수의 독립된 _____이 인정되는 경우이므로, 합법칙적 조건설은 복수의 행위를 _____하게 취급하여 _____을 결과의 _____으로 인정할 수 있다. 그러나 합법칙적 조건설 또한 _____자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과 판단이 _____하다는 한계를 지닌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 개념과 조건 공식

_____은 어떤 범죄 행위가 특정 범죄 결과를 필연적으로 _____하는 전체 조건 중 하나의 조건일 때 그 결과의 _____이 된다고 본다. 이 이론은 조건들을 모두 _____하게 취급하므로 _____이라고도 불린다. 조건설은 _____를 발견하기 위해 '선행 사실이 없었다면 후행 사실도 없었을 것인가?'를 묻는 _____을 사용하는데, 이는 문제의 행위를 제거해 보는 _____의 방식이다. 조건설은 이렇게 발견된 _____를 곧 _____로 인정한다는 점에서 합법칙적 조건설과 구별된다.

포인트 2. 조건 공식에 담긴 사상 — _____ vs _____

조건 공식에는 사건의 원인을 그 _____으로 보는 사상이 전제되어 있다. 'α가 없었다면 β도 없었을 것이다'라는 명제는 α를 β의 _____으로 보는 진술이며, 이는 'α가 있으면 β도 있다'라는 _____ 명제와 구별된다. 참고로 (나)에서 제시된 _____의 전제에 등장하는 원인 사건은 결과 사건에 대한 _____에 해당하며, 이 점에서 합법칙적 조건설은 조건 공식의 _____ 사상과 다른 논리 구조를 취한다.

포인트 3. _____와 조건설의 한계

_____란 단독으로도 범죄 결과를 낳을 수 있는 _____행위가 함께 작용해 결과를 발생시킨 경우를 말한다. 이 경우 각 행위를 제거해 보아도 _____에 의해 결과가 여전히 발생하므로 어떤 행위도 _____를 충족하지 않게 되어, 결과의 원인이 존재하지 않게 되는 _____이 생긴다. 이로 인해 조건 공식의 _____에 의문이 제기되며, 택일적 인과 관계는 조건설의 오류를 드러내는 _____이 된다.

포인트 4. _____의 등장과 인과 판단

_____은 인과 관계를 단순한 조건적 결합이 아닌 결과의 _____로 이해하며, 행위가 외부 세계의 변화들과 _____으로 결합해 결과에 이를 때 비로소 원인으로 인정한다. 판단은 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 _____에 _____될 가능성이 있는지를 확인함으로써 이루어지며, 이는 _____의 기술, 구체적 사건의 진술, _____을 통한 결론 도출의 3단계 절차로 이루어진다.

포인트 5. 합법칙적 조건설의 의의와 한계

합법칙적 조건설은 _____이 인과 관계 자체를 확인하지 못한다는 전제에서 그것을 _____한 것이 아니라 _____하고 모색한 _____이론이다. 이 이론에 따르면 택일적 인과 관계 사례에서도 복수의 독립된 _____이 인정되므로 A의 행위·B의 행위 _____을 결과의 _____으로 인정할 수 있으며, 이 점에서 합법칙적 조건설 역시 복수의 행위를 _____하게 취급한다. 다만 _____자체가 _____경우에는 이 이론으로도 인과 관계 판단이 _____하다는 한계를 지닌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____의 핵심 — 비교형

구분	조건설(등가설)	조건 공식
핵심	범죄 결과를 필연적으로 _____하는 전체 조건 중 _____ = 원인	'_____이 없었다면 _____도 없었을 것인가?'를 묻는 공식
특징	모든 조건을 _____하게 취급	_____ = _____
전제 사상	원인 = _____	선행 사실을 _____으로 봄

포인트 2. _____ — 문제 상황 도식

단계	내용
_____	단독으로도 결과를 야기할 수 있는 _____행위가 _____하여 결과 발생
조건 공식 적용	어느 행위를 _____해도 _____에 의해 결과 발생
결과	→ _____불성립 → 결과가 발생했음에도 _____이 없음(모순)
의의	_____의 _____의문 → 조건설의 한계를 드러낸 _____

포인트 3. 조건설 vs 합법칙적 조건설 — 비교형

구분	조건설	합법칙적 조건설
인과성의 본질	조건의 _____	결과의 _____
판단 방법	_____ (가설적 소거법)	법칙에의 _____가능성 확인
논리 구조	원인 = _____	전건 긍정식 → 원인 = _____
조건 관계와 인과 관계	_____ = _____	조건 관계를 인과 관계로 _____
택일적 사례 처리	원인 _____ (모순)	복수 행위를 _____하게 취급, _____을 _____으로 인정
한계	_____에서 실패	_____이 알려지지 않으면 판단 _____

포인트 4. 합법칙적 조건설의 _____ 절차 — 순서형

단계	내용
(i)	일련의 _____들 및 그 _____의 요소로 구성된 _____들의 기술
(ii)	그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 _____의 발생에 대한 진술
(iii)	_____을 통해 _____에 해당하는 사건의 발생에 대한 _____ 도출

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

포인트 5. _____ 사례(A·B의 하중) 해결 — 과정형

관점	내용
상황	A·B가 _____으로 X의 물건에 _____ 초과 하중을 _____에 가함
조건설의 결론	A·B 각 행위 → _____ 불성립 → _____(모순)
합법칙적 조건설의 결론	_____의 측면에서 의문 없음 → A·B의 행위 _____ 물건의 _____의 _____으로 인정

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

◆ (가) 지문 분석 — 정답

원본 지문 + 괄호 해설 (가)	문장 독해 (정답)
(가) 1) 인과 관계에 관한 ㉠조건설에 의하면 어떤 범죄적 행위는 그것이 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때, 그 결과에 대한 원인이 된다.(조건설에서 '원인'의 정의 — 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건 중 하나의 조건) 조건설은 이와 같이 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급하므로 등가설이라고도 불리는데, 이러한 조건들 중에 어느 하나라도 결여된다면 문제의 결과는 발생하지 않게 된다.(조건설(=등가설)의 특성: 조건의 등가적 취급 + 어느 한 조건이라도 결여 시 결과 불발생)	1) 중심어(구) 조건설, 등가설 문장 독해 • 1 조건설의 개념 : 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건에 포함된 하나의 조건일 때 → 그 결과에 대한 원인이 됨. • 2 등가설의 개념 : 조건의 전체적 복합을 이루는 개개의 조건들을 모두 동등하게 결과 발생의 원인으로 취급함. -3 -(부연) 조건들 중 어느 하나라도 결여된다면 → 문제의 결과는 발생하지 않음. 중심 내용 조건설(등가설)의 개념 — 조건들의 등가적 취급
(가) 2) 조건설에서는 이른바 조건 관계의 발견을 위해 '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하고 있다.(조건 공식의 개념 — 선행 사실이 없었다면 후행 사실이 발생했겠는가?를 묻는 공식) 당해 행위를 제거하고 생각해 봤을 때 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단된다면, 행위와 결과 사이에는 조건 관계가 성립한다고 보는 것이다.(조건 관계 성립의 판단 기준: 당해 행위 제거 시 결과 불발생 → 조건 관계 성립) 이러한 ㉡반사실적 사고 실험의 절차는 일종의 가설적 소거법을 따르는 것이라고 할 수 있다.(반사실적(현실과 반대되는 상황을 가정하는) 사고 실험 = 가설적 소거법)	2) 중심어(구) 조건 공식, 반사실적 사고 실험, 가설적 소거법 문장 독해 • 1 조건 공식의 개념 : 조건설이 조건 관계의 발견을 위해 사용하는 공식. → '선행 사실이 없었다고 가정할 경우 후행 사실이 발생했을 것인가?'를 묻는 공식. • 2 조건 관계의 성립 판단 기준 : 당해 행위를 제거하고 생각했을 때 → 문제의 결과가 발생하지 않을 것으로 판단되면 조건 관계 성립. • 3 반사실적 사고 실험의 절차 : 일종의 가설적 소거법을 따름. 중심 내용 조건 공식(반사실적 사고 실험, 가설적 소거법)의 개념
(가) 3) 조건 공식은 조건들의 총합에서 어느 한 조건이라도 결여되면 결과가 발생하지 않는다는 조건설의 통찰을 반영한 인과 관계의 '발견 공식(heuristic)'으로 여겨져 왔다.(조건 공식의 위상: 조건설의 통찰을 반영한 인과 관계의 '발견 공식') 그리고 여기서 사건의 원인은 그 필요조건이라는 사상(思想)이 피력되고 있음을 알 수 있다.(조건 공식에 담긴 사상: 원인 = 필요조건) '선행 사실(a)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.'라는	3) 중심어(구) 필요조건, 충분조건 문장 독해 • 1 조건 공식의 위상 : 조건설의 통찰을 반영한 인과 관계의 '발견 공식(heuristic)'으로 여겨짐. • 2 조건 공식에 담긴 사상 : 사건의 원인 = 그 필요조건. • 3 두 명제의 차이 -(대비) -4 '선행 사실(a)이 없었다면 후행 사실(β)도 없었을 것이다.' → 선행 사실을 필요조건으로 봄.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 + 괄호 해설 (가)	문장 독해 (정답)
명제는 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.'라는 명제와 다르다. 전자는 선행 사실을 필요조건으로 보지만, 후자는 충분조건으로 보기 때문이다.(두 명제의 대비 → 필요조건 명제(조건 공식)와 충분조건 명제의 구별. *이후 (나)의 전건 긍정식은 충분조건 구조에 해당)	-5 '선행 사실(α)이 있으면 후행 사실(β)도 있다.' → 선행 사실을 충분조건으로 봄. 중심 내용 조건 공식의 위상과 원인=필요조건이라는 사상
(가) 4) 한편 형법학에서는 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우를 택일적 인과 관계의 사례라 부르는데, 만약 이러한 사례에 조건 공식을 적용해 보면, 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음을 알 수 있다.(택일적 인과 관계의 개념 & 조건 공식 적용의 한계 — 어느 행위를 제거해도 나머지 행위로 결과가 여전히 발생하므로 조건 관계 성립 X) 그 결과 택일적 인과 관계의 사례에 관해서는 결과가 분명 발생했음에도 불구하고 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 된다.(문제점: 결과는 발생했는데 원인이 없는 모순 상황) 따라서 인과 관계의 발견 공식으로서 조건 공식의 타당성에는 의문이 제기될 수밖에 없다.(결론: 조건 공식의 타당성에 대한 의문) 결국 택일적 인과 관계의 문제는 조건설의 통찰이 인과 판단에 관한 오류를 포함하고 있다는 점을 보여주는 시금석(試金石)이 되었다.(택일적 인과 관계 = 조건설의 오류를 드러내는 시금석)	4) 중심어(구) 택일적 인과 관계, 시금석 문장 독해 •1 택일적 인과 관계의 개념(형법학) : 단독으로도 범죄 결과를 발생시킬 수 있는 복수의 독립한 범죄적 행위가 함께 작용하여 결과를 발생시킨 경우. •2 택일적 인과 관계에 조건 공식을 적용한 결과 -(문제 제기) -3 복수의 독립한 행위 중 어느 것에 대해서도 조건 관계가 성립하지 않음. -4 결과는 분명 발생했음에도 그에 기여한 행위들은 원인이 아니라고 보게 됨. -(모순) •5 결론 : 조건 공식의 타당성에 의문 제기 → 택일적 인과 관계 = 조건설의 오류를 보여 주는 시금석. 중심 내용 택일적 인과 관계를 통해 드러난 조건 공식의 한계

◆ (나) 지문 분석 — 정답

원본 지문 + 괄호 해설 (나)	문장 독해 (정답)
(나) 1) 조건 공식 그 자체는 결과의 '야기'라는 문제를 정면으로 다룬 적이 없다.(조건 공식의 한계: '야기'라는 문제를 정면으로 다루지 못함) 그러나 인과의 개념은 조건설에서 말하듯 행위와 결과의 단순한 조건적 결합인 것이 아니라, 결국 이 '야기'를 말하는 것이라 할 수 있다.(인과의 참된 개념 = 단순한 조건적 결합 X, '야기' O) 이 점에 초점을 맞춰 생각해 보면 '행위가 시간적으로	1) 중심어(구) 야기, 합법칙적 결합, 일반적 법칙 문장 독해 •1 조건 공식의 한계 : 결과의 '야기'라는 문제를 정면으로 다룬 적이 없음. •2 인과의 개념 : 행위와 결과의 단순한 조건적 결합이 아니라 → 결국 '야기'를 말하는 것. •3 원인으로 인정되는 조건 : 행위가 시간적으로 뒤따르는 외부 세

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 + 괄호 해설 (나)	문장 독해 (정답)
로 뒤따르는 외부 세계의 변화들과 연결되고 또한 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우' 비로소 그 행위를 결과에 대한 원인으로 보게 되는 것임을 알 수 있다.(원인으로 인정되는 조건: 행위가 외부 세계의 변화들과 합법칙적으로 결합하여 결과에 이를 때) 즉 인과의 판단은 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술에 그치는 것이 아니라, 과학적 설명에서 요구하는 일반적 법칙에 의존하여 그와 유사한 사건들에 대해서도 그 원인에 대한 설명이나 결과에 대한 예측을 가능케 하는 것이어야 한다.(인과 판단의 성격: 일회적 기술 × → 일반적 법칙에 의존하여 설명·예측이 가능해야 함)	계의 변화들과 연결되고, 그것들이 서로 합법칙적으로 결합되어 결과에 이르게 되는 경우. •4 인과 판단의 성격 : 단순히 개별적 사건들 사이의 논리적 관계에 관한 일회적 기술 × → 일반적 법칙에 의존하여 유사 사건들에 대해서도 설명·예측을 가능케 하는 것이어야 함. 중심 내용 인과 개념 = '야기', 원인 판단은 일반적 법칙에 의존
(나) 2) 이와 같은 통찰을 합법칙적 조건 공식이라는 이름의 새 공식으로 정립하여 제시하는, 이른바 ⊙합법칙적 조건설이 등장하게 되었는데, 이에 따르면 어떤 범죄적 행위가 특정한 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭(包攝)될 가능성이 있는지를 확인함으로써 인과 관계를 판단해야 한다.(합법칙적 조건설의 핵심: 법칙에 대한 포섭 절차(포섭 가능성 확인)를 통한 인과 관계 판단) 그리고 이러한 포섭의 가능성은 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄으로써 확인될 수 있다.(포섭 가능성 확인 방법: 법칙을 근거로 행위 → 결과 발생의 과정 구성) 간략히 말하자면, (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술과, (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적인 사건의 발생에 대한 진술로부터, (iii) 전건 긍정식(modus ponens)을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출해 봐야 하는 것이다.(포섭 절차 3단계: (i) 일반적 법칙 기술 (ii) 구체적 사건 진술 (iii) 전건 긍정식으로 결론 도출. *전건 긍정식의 전제에 등장하는 원인 사건 = 결과 사건의 충분조건 (→ 조건 공식의 필요조건 사상과 대비))	2) 중심어(구) 합법칙적 조건설, 포섭, 전건 긍정식 문장 독해 •1 합법칙적 조건설의 등장 : 위의 통찰을 '합법칙적 조건 공식'이라는 새 공식으로 정립한 이론. •2 합법칙적 조건설의 인과 관계 판단 방법 : 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭될 가능성이 있는지를 확인. •3 포섭의 가능성 확인 방법 : 법칙을 근거로 행위로부터 결과 발생에 이르는 과정을 구성해 봄. •4 포섭 절차의 3단계 -(부연) -5 (i) 일련의 원인들 및 그 결과의 요소로 구성된 일반적 법칙들의 기술. -6 (ii) 그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 구체적인 사건의 발생에 대한 진술. -7 (iii) 전건 긍정식을 통해 결과에 해당하는 사건의 발생에 대한 결론을 도출. 중심 내용 합법칙적 조건설의 등장과 법칙 포섭을 통한 인과 판단 절차
(나) 3) 요컨대 합법칙적 조건설이란, 조건 공식에 의해서는 인과 관계 자체가 확인되는 것이 아니라는 전제에서 그것을 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론이라 할 수 있다.(합법칙적 조건설의 성격 요약: 조건 공식을 '수	3) 중심어(구) 대안, 일반적 법칙 문장 독해 •1 합법칙적 조건설의 성격 : 조건 공식으로는 인과 관계 자체가 확

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

원본 지문 + 괄호 해설 (나)	문장 독해 (정답)
정'이 아니라 '포기'하고 모색한 대안. *조건 공식으로 발견되는 조건 관계를 인과 관계로 보지 않음) 그러나 뒤집어 생각해 보면 합법칙적 조건설에 의하더라도 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과 관계의 판단이 불가능하다는 것을 알 수 있다.(합법칙적 조건설의 한계: 일반적 법칙 자체가 알려지지 않은 경우 판단 불가)	인되지 않는다는 전제 → 그것을 수정한 것이 아니라 포기하고 대안을 모색한 끝에 도출된 이론. -2 -(함의) ∴ 합법칙적 조건설은 조건 공식으로 발견되는 조건 관계를 인과 관계로 보지 않음. •3 합법칙적 조건설의 한계 -(부연) -4 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과 관계 판단이 불가능. 중심 내용 합법칙적 조건설의 성격(조건 공식의 포기)과 한계
(나) 4) 다만, 조건설의 한계를 보이는 데 사용되었던 택일적 인과 관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태에서, 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우라 할 수 있다.(택일적 인과 관계 사례의 특징: 일반적 법칙은 확실, 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정) 가령 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건 위에 그것이 건널 수 있는 최대 무게를 훨씬 초과하는 하중을 각각 그리고 동시에 가한 사례에서 A, B 두 사람의 행위에 대해 생각해 보면, 일반적 법칙의 측면에서는 아무런 의문이 없을 것이다.(예시: 최대 무게 초과 하중을 동시에 가한 A·B 사례 → 일반적 법칙상 의문 없음) 따라서 합법칙적 조건설에 의하면 이 사례에서 A의 행위나 B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정할 수 있게 된다.(합법칙적 조건설의 결론: A·B 각각의 행위를 결과의 원인으로 인정(=복수 행위를 동등하게 취급))	4) 중심어(구) 택일적 인과 관계, 법칙적 연관 문장 독해 •1 택일적 인과 관계 사례의 특징 : 일반적 법칙의 존재 자체에는 의문이 없는 상태 → 구체적 상황과 관련하여 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되는 경우. •2 예시 : A·B 사례 -(예시) -3 A와 B가 상호 독립적으로 X의 물건에 최대 무게를 초과하는 하중을 각각 동시에 가함. -4 일반적 법칙의 측면에서 아무런 의문이 없음. •5 합법칙적 조건설의 결론 : A의 행위·B의 행위가 각각 X의 물건의 손상이라는 결과의 원인이라는 것을 인정 가능. -6 -(함의) ∴ 합법칙적 조건설 또한 복수의 행위를 동등하게 취급함. 중심 내용 합법칙적 조건설에 의한 택일적 인과 관계 사례의 해결 ▶글의 주제 : 인과 관계에 관한 조건설(및 그 발견 공식인 조건 공식)의 한계와, 그 대안으로 제시된 합법칙적 조건설의 의의 및 한계

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 7] © 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

(가)에 따르면 **조건설**은 어떤 범죄적 행위가 특정 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 **전체 조건** 중 하나의 조건일 때 그 결과의 **원인**이 된다고 보며, 조건들을 모두 동등하게 취급하므로 **등가설**이라고도 불린다. 조건설은 조건 관계의 발견을 위해 **조건 공식** — 즉 '**선행 사실**이 없었다면 **후행 사실**도 없었을 것인가?'를 묻는 **반사실적 사고 실험**(가설적 소거법)을 활용하며, 여기에는 사건의 원인을 그 **필요조건**으로 보는 사상이 담겨 있다. 그러나 형법학에서 **택일적 인과 관계**의 사례 — 복수의 독립한 행위가 함께 작용해 결과를 낳는 경우 — 에 조건 공식을 적용하면, 어떤 행위에 대해서도 **조건 관계**가 성립하지 않아 결과의 원인이 **없다고** 보게 되는 모순이 발생하며, 이는 조건 공식의 **타당성**에 대한 의문을 제기하는 **시급성**이 되었다.

(나)는 조건 공식이 결과의 '**야기**' 문제를 정면으로 다루지 못한다고 지적하며, 인과의 참된 개념은 행위와 외부 세계의 변화들이 **합법칙적**으로 결합해 결과에 이르는 것이어야 하고, 인과 판단은 **일반적 법칙**에 의존해 설명·예측을 가능케 해야 한다고 본다. 이러한 통찰을 바탕으로 등장한 **합법칙적 조건설**은 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 **법칙**에 **포섭**될 가능성을 확인함으로써 인과 관계를 판단하며, 이는 일반적 법칙의 기술, 구체적 사건의 진술, **전건 긍정식**을 통한 결론 도출의 3단계 절차로 구성된다(여기서 전건 긍정식의 전제에 등장하는 원인 사건은 결과 사건에 대한 **충분조건**에 해당한다). 합법칙적 조건설은 조건 공식을 수정한 것이 아니라 아예 **포기**하고 모색한 **대안**이며, 조건 공식으로 발견되는 조건 관계를 인과 관계로 **인정하지 않는**다는 점에서 조건설과 구별된다. 다만, 택일적 인과 관계의 사례들은 일반적 법칙의 존재에 의문이 없는 상태에서 복수의 독립된 **법칙적 연관**이 인정되는 경우이므로, 합법칙적 조건설은 복수의 행위를 **동등**하게 취급하여 **각각**을 결과의 **원인**으로 인정할 수 있다. 그러나 합법칙적 조건설 또한 **일반적 법칙** 자체가 알려져 있지 않은 상태에서는 인과 판단이 **불가능**하다는 한계를 지닌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 조건설(등가설)의 개념과 조건 공식

조건설은 어떤 범죄 행위가 특정 범죄 결과를 필연적으로 야기하는 전체 조건 중 하나의 조건일 때 그 결과의 원인이 된다고 본다. 이 이론은 조건들을 모두 동등하게 취급하므로 등가설이라고도 불린다. 조건설은 조건 관계를 발견하기 위해 '선행 사실이 없었다면 후행 사실도 없었을 것인가?'를 묻는 조건 공식을 사용하는데, 이는 문제의 행위를 제거해 보는 가설적 소거법의 방식이다. 조건설은 이렇게 발견된 조건 관계를 곧 인과 관계로 인정한다는 점에서 합법칙적 조건설과 구별된다.

포인트 2. 조건 공식에 담긴 사상 — 필요조건 vs 충분조건

조건 공식에는 사건의 원인을 그 필요조건으로 보는 사상이 전제되어 있다. 'α가 없었다면 β도 없었을 것이다'라는 명제는 α를 β의 필요조건으로 보는 진술이며, 이는 'α가 있으면 β도 있다'라는 충분조건 명제와 구별된다. 참고로 (나)에서 제시된 전건 긍정식의 전제에 등장하는 원인 사건은 결과 사건에 대한 충분조건에 해당하며, 이 점에서 합법칙적 조건설은 조건 공식의 필요조건 사상과 다른 논리 구조를 취한다.

포인트 3. 택일적 인과 관계와 조건설의 한계

택일적 인과 관계란 단독으로도 범죄 결과를 낳을 수 있는 복수의 독립한 행위가 함께 작용해 결과를 발생시킨 경우를 말한다. 이 경우 각 행위를 제거해 보아도 나머지 행위에 의해 결과가 여전히 발생하므로 어떤 행위도 조건 관계를 충족하지 않게 되어, 결과의 원인이 존재하지 않게 되는 모순이 생긴다. 이로 인해 조건 공식의 타당성에 의문이 제기되며, 택일적 인과 관계는 조건설의 오류를 드러내는 시금석이 된다.

포인트 4. 합법칙적 조건설의 등장과 인과 판단

합법칙적 조건설은 인과 관계를 단순한 조건적 결합이 아닌 결과의 야기로 이해하며, 행위가 외부 세계의 변화들과 합법칙적으로 결합해 결과에 이를 때 비로소 원인으로 인정한다. 판단은 범죄적 행위가 범죄 결과와의 관계에서 법칙에 포섭될 가능성이 있는지를 확인함으로써 이루어지며, 이는 일반적 법칙의 기술, 구체적 사건의 진술, 전건 긍정식을 통한 결론 도출의 3단계 절차로 이루어진다.

포인트 5. 합법칙적 조건설의 의의와 한계

합법칙적 조건설은 조건 공식이 인과 관계 자체를 확인하지 못한다는 전제에서 그것을 수정한 것이 아니라 포기하고 모색한 대안 이론이다. 이 이론에 따르면 택일적 인과 관계 사례에서도 복수의 독립된 법칙적 연관이 인정되므로 A의 행위·B의 행위 각각을 결과의 원인으로 인정할 수 있으며, 이 점에서 합법칙적 조건설 역시 복수의 행위를 동등하게 취급한다. 다만 일반적 법칙 자체가 알려져 있지 않은 경우에는 이 이론으로도 인과 관계 판단이 불가능하다는 한계를 지닌다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

[Part 9] © 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 조건설(등가설)의 핵심 — 비교형

구분	조건설(등가설)	조건 공식
핵심	범죄 결과를 필연적으로 <u>야기</u> 하는 전체 조건 중 <u>하나의 조건</u> = 원인	' <u>선행 사실</u> 이 없었다면 <u>후행 사실</u> 도 없었을 것인가?'를 묻는 공식
특징	모든 조건을 <u>동등</u> 하게 취급	<u>반사실적 사고 실험</u> = <u>가설적 소거법</u>
전제 사상	원인 = <u>필요조건</u>	선행 사실을 <u>필요조건</u> 으로 봄

포인트 2. 택일적 인과 관계 — 문제 상황 도식

단계	내용
<u>정의</u>	단독으로도 결과를 야기할 수 있는 <u>복수의 독립한</u> 행위가 <u>함께 작용</u> 하여 결과 발생
조건 공식 적용	어느 행위를 <u>제거</u> 해도 <u>다른 행위</u> 에 의해 결과 발생
결과	→ <u>조건 관계</u> 불성립 → 결과가 발생했음에도 <u>원인</u> 이 없음(모순)
의의	<u>조건 공식</u> 의 <u>타당성</u> 의문 → 조건설의 한계를 드러낸 <u>시금석</u>

포인트 3. 조건설 vs 합법칙적 조건설 — 비교형

구분	조건설	합법칙적 조건설
인과성의 본질	조건의 <u>결합</u>	결과의 <u>야기</u>
판단 방법	<u>조건 공식</u> (가설적 소거법)	법칙에의 <u>포섭</u> 가능성 확인
논리 구조	원인 = <u>필요조건</u>	전건 긍정식 → 원인 = <u>충분조건</u>
조건 관계와 인과 관계	<u>조건 관계</u> = <u>인과 관계</u>	조건 관계를 인과 관계로 <u>보지 않음</u>
택일적 사례 처리	원인 <u>부정</u> (모순)	복수 행위를 <u>동등</u> 하게 취급, <u>각각</u> 을 <u>원인</u> 으로 인정
한계	<u>택일적 인과 관계</u> 에서 실패	<u>일반적 법칙</u> 이 알려지지 않으면 판단 <u>불가능</u>

포인트 4. 합법칙적 조건설의 포섭 절차 — 순서형

단계	내용
(i)	일련의 <u>원인</u> 들 및 그 <u>결과</u> 의 요소로 구성된 <u>일반적 법칙</u> 들의 기술
(ii)	그와 같은 원인들의 예로 볼 수 있는 <u>구체적인 사건</u> 의 발생에 대한 진술
(iii)	<u>전건 긍정식</u> 을 통해 <u>결과</u> 에 해당하는 사건의 발생에 대한 <u>결론</u> 도출

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 주제통합 09강) '형사법상의 인과 관계 개념'

포인트 5. 택일적 인과 관계 사례(A·B의 하중) 해결 — 과정형

관점	내용
상황	A·B가 <u>상호 독립적</u> 으로 X의 물건에 <u>최대 무게</u> 초과 하중을 <u>동시</u> 에 가함
조건설의 결론	A·B 각 행위 → <u>조건 관계</u> 불성립 → <u>원인 아님</u> (모순)
합법칙적 조건설의 결론	<u>일반적 법칙</u> 의 측면에서 의문 없음 → A·B의 행위 <u>각각</u> 물건의 <u>손상</u> 의 <u>원인</u> 으로 인정